

0029465-74.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0029465-74.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0029465-74.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2518/2018 - 98º Distrito Policial - Jardim Miriam, 224/2018 - 98º Distrito Policial - Jardim Miriam

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

MARLON SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 06/abril/2018, por volta das 11h, na Avenida Doutor Torres Neto, altura do nº 20, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 26g de cocaína, parte na forma de seu derivado crack, e 42,6g de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 61/62) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 04/maio/2018 (fls. 64/65).

O réu foi devidamente citado/notificado (fl. 101), apresentando sua resposta à acusação (fl. 104).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, declarando-se a revelia do acusado.

Em alegações finais, o MP pediu a condenação nos termos da denúncia; já a Defesa requereu a improcedência da ação em razão da insuficiência probatória.

É o relatório.

Decido.

Encerrada a instrução, a ação deve ser julgada procedente.

O acusado foi declarado revel em juízo.

Na fase investigativa, confessou a autoria delitiva (fls. 05).

A testemunha Daniel Mourad contou que, em campana, foi verificar denúncia; havia a parte de trás de uma caçamba; um indivíduo ia e vinha até a caçamba e fazia aquele movimento de troca; abordado, com o réu encontrou somente dinheiro trocado; encontrou embaixo da caçamba maconha, cocaína e crack (áudio sistema SAJ).

A testemunha Eduardo Cassiolato ratificou o depoimento do colega, em especial, a campana, momento em que identificou o réu fazendo contato com pessoas, fazendo movimento típico da venda de drogas; abordado, com ele encontrou dinheiro; no caminhão, escondido em uma sacola plástica, encontrou os entorpecentes; o réu confessou informalmente a autoria delitiva (áudio sistema SAJ).

Como se vê, encerrada a instrução, há prova suficiente da autoria delitiva, devendo o réu ser condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Além da sua confissão na fase investigativa, a prova elabora durante a instrução criminal, corrobora os fatos descritos na denúncia, tudo no sentido de que o acusado praticou o crime em tela.

Existem testemunhas presenciais que viram o acusado conversando com pessoas, indo até o local, pegando algo e entregando para esses indivíduos e recebendo alguma coisa em troca, movimentos esses típicos da traficância.

Portanto, autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas.

DOSIMETRIA

Levando-se em conta a primariedade do réu à época dos fatos (fls. 115/116) e que a pena base deve ser fixada no mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Deixo de reconhecer, na segunda fase, a atenuante da confissão extrajudicial, pois a pena base no fixada no mínimo legal.

Por fim, o réu tem direito à causa de diminuição prevista no §4º., do artigo 33 da lei de entorpecentes, devendo a pena anterior ser reduzida em 2/3 (dois terços), chegando a pena final de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Anoto que, embora o réu possua condenação transitada pelo mesmo delito, este crime foi praticado posteriormente ao aqui apurado, razão pela qual não há como reconhecer a ocorrência de Maus antecedentes ou reincidência. Também não há que se falar em afastamento do tráfico privilegiado pelo mesmo motivo, ou seja, fatos posteriores.

O DD. Relator Newton Neves em recente julgado deste ETJSP assim se manifestou: "... Afastada a reincidência, cabível a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, eis que preenchidos os requisitos nele previstos vez que, à época dos fatos, o réu era primário, possuidor de bons antecedentes, sem que se tenha demonstrado dedicação a atividades criminosas e, à evidência, devem ser analisados quando dos fatos aqui tratados, não valendo como motivo para obstá-la eventos posteriores, como sua prisão no mês posterior, logo após ser beneficiado com a liberdade provisória. Recente julgado do C. STJ aponta que a negativa da minorante com fundamento em condenação por fato posterior constitui violação ao §4º do art.33 da Lei 11.343/06:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 0000087-07.2017.8.26.0633 - Voto nº 45947 8 flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019). 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução". (AgRgno AREsp 1899869/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ªTurma, j. em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Tal julgamento restou assim ementado:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Suficiência do conjunto probatório à certeza da materialidade e autoria delitivas, bem como do dolo de mercancia - Apreensão das drogas na posse do réu - Validade da fala dos policiais - Versão exculpatória não comprovada - Manutenção da condenação - Pena-base que comporta redução - Reincidência afastada - Fato posterior - Direito à redutora na fração máxima - Precedentes do STJ - Substituição por restritivas de direito e regime aberto - Recurso parcialmente provido (voto nº 45947)*. (TJSP; Apelação Criminal 0000087-07.2017.8.26.0633; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022)

No mesmo sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de 342,4 Kg e 281,179 Kg de maconha em endereços diferentes de um mesmo bairro de Campinas. "Denúncia anônima" apurada por meio de diligências da polícia civil. 127 blocos de maconha encontrados na residência da prima de FERNANDO. Investigação que demonstra ter o réu passado pelo local antes da apreensão da droga. Declarações uníssonas no sentido de ter a parente do réu lhe emprestado as chaves do imóvel desconhecendo a intuito ilícito. Negativa de autoria pelo acusado. Confirmação de ter recebido as chaves da casa onde encontrada a droga. Imputação do delito a terceiro desconhecido. Ônus probatório que cabia à defesa. Não demonstração da versão apresentada. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Penas. Maus antecedentes afastados. Condenação por fato posterior. Impossibilidade lógica de ser considerada como maus antecedentes do acusado. Cabimento do privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas. Incidência do redutor mínimo em virtude da enorme quantidade de entorpecentes encontrados. Fixação do regime semiaberto. Absolvição de NADIR. Cabimento. 397 porções de maconha encontradas no interior de carro estacionado na garagem da ré. Negativa de ciência sobre o responsável pelo veículo e da natureza da carga. Plausibilidade. Informação anônima que apontava envolvimento da filha da acusada no delito. Ré que não morava sozinha no local. Entorpecente que não estava visível, segundo depoimento dos policiais. Conjunto probatório frágil. Dúvida que autoriza a absolvição da acusada. Apelo da ré provido e do réu parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 3026069-16.2013.8.26.0114; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 03/11/2021)

DECISÃO

Ante o exposto julgo procedente a ação para condenar o réu MARLON SANTOS DA SILVA, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, fixada no mínimo legal diante da pouca fortuna do réu, como incurso no artigo 33 e §4º., da Lei 11.343/06. O acusado preenche os requisitos para conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, sendo a primeira prestação de serviços à comunidade e a segunda pagamento de 10 (dez) dias multa, cujo valor do dia multa fica fixado no mínimo legal pelas razões acima expostas.

Desta feita, levando-se em consideração a pena aplicada a esse caso, bem como considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia (04/maio/2018) até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, devendo a prescrição ser reconhecida nesse momento com base na pena imposta nesse processo.

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARLON SANTOS DA SILVA, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 06 de junho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)